

1500537-42.2022.8.26.0618

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAX GOUVEA GERTH

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2109303/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24462624 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2109303 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2109303/2022 - Seccional - Taubaté

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté - Foro de Taubaté

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua José Licurgo Indiani, s/n, ., Jardim Maria Augusta - CEP 12070-070, Fone: (12)

2124-9205, Taubaté-SP - E-mail: taubatejec@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA - IIDJ

Processo Digital nº:

1500537-42.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2109303/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24462624 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2109303 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2109303/2022 - Seccional - Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MARCOS ALVES DE OLIVEIRA

Artigo da Denúncia:

28, caput, da Lei 11.343/06

Data do Fato:

22/04/2022

Aos 10 de novembro de 2022, às 11:40h, nesta cidade e Comarca de Taubaté, Estado de São Paulo, na sala de ambiente virtual, realizada por meio videoconferência através da plataforma da Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. MAX GOUVEA GERTH, comigo Escrevente ao final nomeado. Assim, nos termos do comunicado CG n. 284/2020 que autoriza a realização desta audiência não presencial, mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, foi aberta a presente audiência instrução, interrogatório, debates e julgamento, se apresentando o DD. Promotor de Justiça, Dr. Maurício Bressane de Paula Barbosa. AUSENTE o(a) autor(a) do fato MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, sendo-lhe nomeado(a) defensor(a) dativo(a) em exercício nesta data, na pessoa do(a) Dr(a). Danilo Augusto Limba Rodrigues de Carvalho, OAB/SP nº 329.968. Presentes as

testemunhas de acusação Sandro Henrique Nascimento e Vitor Alex Vidal. INICIADOS OS TRABALHOS, diante do recebimento da denúncia e da decretação da revelia às fls. 153/154, pelo MM. Juiz foi realizada a oitiva da testemunha de acusação Sandro Henrique Nascimento, tendo seu depoimento sido devidamente gravado. O representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação Vitor Alex Vidal, o que foi homologado pelo Magistrado. Encerrada a instrução, manifestaram-se em memoriais o Dr. Promotor de Justiça e o(a) Defensor(a), tudo devidamente gravado. Prosseguindo, pelo MM. Juiz foi dito que: "Dispensado o relatório (art. 81, §3º da Lei 9.099/95). A conduta praticada pelo réu insere-se no tipo definido pelo art. 28, caput da Lei 11.343/06. Perante a autoridade policial, o acusado admitiu a prática do delito, dizendo que é usuário de drogas, que o entorpecente que trazia consigo era de sua propriedade e destinado ao seu consumo (fl. 9). No curso do feito, deixou de atender o chamamento judicial, ocasião em que sua revelia foi decretada (fls. 153/154). No mais, a testemunha ouvida confirmou que o acusado trazia entorpecente para consumo próprio. Desse modo, a autoria é plena e cabal. A par da autoria, a materialidade do delito encontra-se plenamente demonstrada pelo exame químico-toxicológico (fls. 179/181), o qual deu positivo para cocaína, substância esta sabidamente de uso proscrito no País. Comprovada a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. No tocante a dosimetria da pena, conforme a certidão acostada nos autos (fls. 72/76), este já foi definitivamente condenado por outro crime. Tudo leva a crer que, diante da reiteração, o réu não adquiriu o juízo de responsabilidade necessário para submeter-se apenas e tão-somente à pena de advertência. Mister se faz, para fins de prevenção e reparação do delito, a aplicação da reprimenda de prestação de serviços à comunidade (inciso II do artigo 28), pelo prazo de 6 (seis) meses. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de condenar MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, RG nº 41827483, ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de trabalho para cada dia de tarefa, pelo prazo de 6 (seis) meses, a ser definida pela CENTRAL DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. Autorizo, ainda, a substituição da pena acima prevista pelo comparecimento a programa educativo ou de tratamento da dependência, pelo mesmo prazo, no caso de interesse do acusado. Caso o serviço não seja prestado, a pena será convertida em multa, nos termos da lei. Oportunamente, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados. Oficie-se a Delegacia de Polícia comunicando que foi autorizado por este juízo a incineração do entorpecente apreendido e de eventuais amostras guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006. Publicada em audiência, desta sentença saem intimadas as partes. Registre-se e intime-se". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai digitalmente assinado, dispensando-se as assinaturas das partes, do(a)(s) advogado(a)(s) e do(a)(s) autor(a)(s)(res) do fato. Eu, DAUAN CESAR PEREIRA, Assistente Judiciário, o digitei.